来宾市华建机制砂有限公司“12.11”一般责任事故调查报告

2022-03-02 10:00 来源：来宾市工业园区

2021年12月11日12时20分许，来宾市华建机制砂有限公司（以下简称：华建机制砂公司）对滚机送料斗处发生一起砂石填埋窒息事故，造成1
高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《来宾市应急管理局关于工业园
等文件要求，成立了华建机制砂公司“12.11”事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、
经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。

一、事故相关单位基本情况

来宾市华建机制砂有限公司成立于2011年3月3日，注册资本为800万人民币，法定代表人为罗**，经营状态为存续，统一社会信用代码为:9145
市华建混凝土有限公司内），经营范围包括机制砂生产、粉煤灰深加工；机制砂、粉煤灰、建材销售。该公司在营、开业、在册。

来宾市华建混凝土有限公司成立于2004年8月5日，注册资本为880万人民币，法定代表人为成**，经营状态为存续，统一社会信用代码为:914
级路口（收费站旁），经营范围包括：生产和销售混凝土、新型墙体砖（普通小型空心砌块砖、混凝土小型空心砌块砖）、方砖、道牙、隔离墩、
册。

二、事故发生经过及应急救援情况

蔡**在2021年7月带着付**、孙**、贾**等山东籍老乡在华建机制砂公司做劳务工，2021年9月1日华建机制砂公司将砂场承包给蔡**个人，其承
午饭前，一直在对滚机送料斗附件作业，但因机器有故障，没有开始作业。公司午饭过后中午12时许，孙**先到制砂机操作室维修机器保险开关，
下料斗底部被石头卡住了需要开机挖出来，之后孙**启动机器。之后孙**看到正走过来的孙**，孙**走出操作室便叫他去控制机器开关。孙**便走到
发现付**，其看到有砂石在料斗里，喊了几声付**没有回应，便过去向孙**示意机器启动不正常要把机器停下来，并说付**不见了。孙**打了4-5个
被埋在下料斗里了。孙**、孙**一边叫人帮忙开始找人，12时40分许，张**在料斗下的出料口看到了一只脚，确认了有人被埋在下料斗里后现场的
场后打电话报了120急救及119救援。当时在场的工人先挖出安全帽后发现是付**，然后开挖至胸口部位消防救援赶到现场。13时14分许，消防部

50分许，死者被救出，急救部门立即对其开展急救，经兴宾区120急救医护人员现场抢救无效后确认死亡。蔡**随即联系殡仪馆拉走尸体；街道接到
场，督促蔡**报警，其于18时40分许报警。

三、现场调查、勘验情况

现场位于来宾市华建混凝土有限公司出租场地，大门入口北面50米华建机制砂公司砂场内制砂机下料斗处。厂区内有两个监控摄像头，监控录于事故有关内容。经来宾市公安局来华派出所调查取证，排除刑事犯罪发生，来宾华侨管理区分局对付**死亡一案做出不予刑事立案决定。

现场调查华建机制砂公司，没有设备安全操作规程及检维修安全操作规程等文件材料；没有员工安全教育培训、设备操作规程培训等材料，公有限公司也没有对华建机制砂公司安全统一协调管理的任何材料，也没有签订专门的安全管理协议。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）人员伤亡情况。付**，汉族，性别：男，年龄：48岁，身份证号：370405**********18， 2021 年7月在华建机制砂公司务工，家住山
院抢救无效临床死亡。

（二）经济损失情况。事故造成直接经济损失90万元(包括善后处置费用、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等)。

五、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为：事故发生时，华建机制砂公司人员能及时开展应急救援；事故发生后能按要求向事故发生地政府及相关职能部门报告。

事故调查组认为：华建机制砂公司应急处置较为得当。

（二）事故善后处置情况

付**经诊断死亡后，华建机制砂公司安排了家属安抚工作，园区社管局、应急局多次组织双方开协调会，商讨付**工亡赔偿事宜，但华建机制
余后，该公司与死者家属达成赔偿协议，该事故出现因善后处理不到位而造成家属滞留、上访等不良社会影响。

事故调查组认为：华建机制砂公司善后处理不及时、不到位。

六、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行勘察，调取资料，对相关人员进行事故调查询问，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

华建机制砂公司劳务工付**，在现场作业时违规操作，在机器未关闭的情况下擅自上机维修料斗，造成自身腿部卷入设备后被砂石填埋，是造

（二）间接原因

1.华建机制砂公司没有建立安全管理制度、体系、操作规程等，安全管理形同虚设；

2.华建机制砂公司没有按规范开展安全教育培训；

3.华建机制砂公司检维修等危险作业没有安全监管，当员工出现违规操作、冒险作业时，缺乏有效监管措施,不能及时发现、及时制止。

4.华建机制砂公司现场管理不规范，对厂区危险源的排查、辨识不足，防范措施不足。

5.来宾市华建混凝土有限公司对承租单位华建机制砂公司没有进行安全生产工作统一协调、管理，没有定期对承租单位华建机制砂公司进行安全

（三）事故性质

经调查，华建机制砂公司“12.11”事故是一起因操作人员违章操作，公司安全管理形同虚设、没有签订安全管理协议、没有进行隐患排查，工人产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

华建机制砂公司没有制定安全生产规章制度和操作规程，安全管理形同虚设、没有进行隐患排查、相关人员没有履行安全生产职责；没有按规全管理；现场管理不规范；工人因此做出违反安全作业和操作规程的行为，导致此次事故发生。该公司违反《中华人民共和国安全生产法》第21条46条、第49条的规定，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第114条第1款的规定，建议市应急管理局对华建机制砂公司进行40万元的处

来宾市华建混凝土有限公司，公司存在隐患排查不到位、安全监督管理不到位，监管人员履行安全生产职责不到位，出租场所安全管理不到位款、第二款的规定，对事故发生负有次要责任。依据《安全生产法》第103条第1、2款的规定，建议市应急管理局对来宾市华建混凝土有限公司公司

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.罗**，华建机制砂公司法人，安全管理不到位、履行安全生产职责不到位，对这起事故的负有管理责任，建议由市应急局依法对其进行行政处

2.蔡**，华建机制砂公司劳务主管，工作安排不周，安全管理不到位、履行安全生产职责不到位，对作业现场安全管理不到位，对工人作业时议由市应急局依法对其进行行政处罚。

3.韦**，华建机制砂公司现场主管，履行安全生产职责不到位，对作业现场采取安全措施不力，对这起事故的发生有管理责任，建议由市应急局

4.成**，来宾市华建混凝土有限公司主要负责人，履行安全生产职责不到位，没有对华建机制砂公司安全进行统一协调管理，没有签订专门的安由市应急局依法对其进行行政处罚。

八、事故防范和整改措施

华建机制砂公司要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任，主要负责人加强安全生产相关法律法规学习。主要负责人认真做好安全生生产管理人员；建立档案并加强考核；督促工人作业时要认真遵守各项操作规程和安全管理规定；加强工人危险作业及其他作业时的安全检查和施作规程、安全管理规定的行为，一定要严肃追责处理，杜绝类似事故的再次发生。

华建机制砂公司要以此事故为戒，组织全公司全员认真学习，吸取事故教训，督促落实企业安全生产主体责任；以本质安全为要求，加强各生暂停的施工作业现场，采取有效措施防止人员违章作业、随意上机；建章立制，加强各类机械设备使用管理，严防各类事故的再次发生。

来宾市华建混凝土有限公司对承租单位要进行安全生产工作统一协调、管理，要定期对承租单位进行安全检查，发现隐患问题要及时督促整改。

来宾市华建机制砂有限公司“12.11”事故调查组

2022年2月9日

中国互联网 违法和不良信息举报中心 12377 www.12377.cn
来宾市互联网 违法和不良信息举报平台

来宾市华建机制砂有限公司“12.11”一般责任事故调查报告

2022-03-02 10:00 来源：来宾市工业园区

2021年12月11日12时20分许，来宾市华建机制砂有限公司（以下简称：华建机制砂公司）对滚机送料斗处发生一起砂石填埋窒息事故，造成1人死亡。接报后，来宾市工业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《来宾市应急管理局关于工业园区事故调查责任主体的意见》及市政府事故调查授权等文件要求，成立了华建机制砂公司“12.11”事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

来宾市华建机制砂有限公司成立于2011年3月3日，注册资本为800万人民币，法定代表人为罗**，经营状态为存续，统一社会信用代码为:91451**********R，注册地址为来宾市华侨投资区（来宾市华建混凝土有限公司内），经营范围包括机制砂生产、粉煤灰深加工；机制砂、粉煤灰、建材销售。该公司在营、开业、在册。

来宾市华建混凝土有限公司成立于2004年8月5日，注册资本为880万人民币，法定代表人为成**，经营状态为存续，统一社会信用代码为:91451**********3J，注册地址为来宾市华侨投资区迁江二级路口（收费站旁），经营范围包括：生产和销售混凝土、新型墙体砖（普通小型空心砌块砖、混凝土小型空心砌块砖）、方砖、道牙、隔离墩、地砖；道路普通货物运输。该公司在营、开业、在册。

二、事故发生经过及应急救援情况

蔡**在2021年7月带着付**、孙**、贾**等山东籍老乡在华建机制砂公司做劳务工，2021年9月1日华建机制砂公司将砂场承包给蔡**个人，其承包范围包括碎石、制砂全过程。12月11日，付**上午午饭前，一直在对滚机送料斗附件作业，但因机器有故障，没有开始作业。公司午饭过后中午12时许，孙**先到制砂机操作室维修机器保险开关，付**见到孙**在维修机器便叫孙**打开制砂机，因为下料斗底部被石头卡住了需要开机挖出来，之后孙**启动机器。之后孙**看到正走过来的孙**，孙**走出操作室便叫他去控制机器开关。孙**便走到下料斗处（距离约10米）去帮忙，到了下料斗旁并未发现付**，其看到有砂石在料斗里，喊了几声付**没有回应，便过去向孙**示意机器启动不正常要把机器停下来，并说付**不见了。孙**打了4-5个付**电话，没有人接听。此时他们二人就怀疑付**可能被埋在下料斗里了。孙**、孙**一边叫人帮忙开始找人，12时40分许，张**在料斗下的出料口看到了一只脚，确认了有人被埋在下料斗里后现场的几个工人便开始挖沙抢救被埋的人。工头蔡**赶到现场后打电话报了120急救及119救援。当时在场的工人先挖出安全帽后发现是付**，然后开挖至胸口部位消防救援赶到现场。13时14分许，消防部门和急救部门先后到达现场进行抢险救援处置；13时50分许，死者被救出，急救部门立即对其开展急救，经兴宾区120急救医护人员现场抢救无效后确认死亡。蔡**随即联系殡仪馆拉走尸体；街道接到兴宾区应急局的电话通知后，于18时许到达事故现场，督促蔡**报警，其于18时40分许报警。

三、现场调查、勘验情况

现场位于来宾市华建混凝土有限公司出租场地，大门入口北面50米华建机制砂公司砂场内制砂机下料斗处。厂区内有两个监控摄像头，监控录像可以看到部分监控录像内容，但视频内容没有显示于事故有关内容。经来宾市公安局来华派出所调查取证，排除刑事犯罪发生，来宾华侨管理区分局对付**死亡一案做出不予刑事立案决定。

现场调查华建机制砂公司，没有设备安全操作规程及检维修安全操作规程等文件材料；没有员工安全教育培训、设备操作规程培训等材料，公司现场没有相关的安全管理材料。来宾市华建混凝土有限公司也没有对华建机制砂公司安全统一协调管理的任何材料，也没有签订专门的安全管理协议。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）人员伤亡情况。付**，汉族，性别：男，年龄：48岁，身份证号：370405**********18， 2021 年7月在华建机制砂公司务工，家住山东省枣庄市台儿庄区********村78号，经兴宾区人民医院抢救无效临床死亡。

（二）经济损失情况。事故造成直接经济损失90万元(包括善后处置费用、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等)。

五、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为：事故发生时，华建机制砂公司人员能及时开展应急救援；事故发生后能按要求向事故发生地政府及相关职能部门报告。

事故调查组认为：华建机制砂公司应急处置较为得当。

（二）事故善后处置情况

付**经诊断死亡后，华建机制砂公司安排了家属安抚工作，园区社管局、应急局多次组织双方开协调会，商讨付**工亡赔偿事宜，但华建机制砂公司未积极支付死者家属工亡赔偿款。付**工亡1月余后，该公司与死者家属达成赔偿协议，该事故出现因善后处理不到位而造成家属滞留、上访等不良社会影响。

事故调查组认为：华建机制砂公司善后处理不及时、不到位。

六、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行勘察，调取资料，对相关人员进行事故调查询问，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

华建机制砂公司劳务工付**，在现场作业时违规操作，在机器未关闭的情况下擅自上机维修料斗，造成自身腿部卷入设备后被砂石填埋，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.华建机制砂公司没有建立安全管理制度、体系、操作规程等，安全管理形同虚设；

2.华建机制砂公司没有按规范开展安全教育培训；

3.华建机制砂公司检维修等危险作业没有安全监管，当员工出现违规操作、冒险作业时，缺乏有效监管措施,不能及时发现、及时制止。

4.华建机制砂公司现场管理不规范，对厂区危险源的排查、辨识不足，防范措施不足。

5.来宾市华建混凝土有限公司对承租单位华建机制砂公司没有进行安全生产工作统一协调、管理，没有定期对承租单位华建机制砂公司进行安全检查。

（三）事故性质

经调查，华建机制砂公司“12.11”事故是一起因操作人员违章操作，公司安全管理形同虚设、没有签订安全管理协议、没有进行隐患排查，工人因此违反安全作业和操作规程的行为，导致的一般生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

华建机制砂公司没有制定安全生产规章制度和操作规程，安全管理形同虚设、没有进行隐患排查、相关人员没有履行安全生产职责；没有按规范开展安全教育培训；检维修作业没有进行规范的安全管理；现场管理不规范；工人因此做出违反安全作业和操作规程的行为，导致此次事故发生。该公司违反《中华人民共和国安全生产法》第21条、第25条、第26条、第28条、第30条、第44条、第46条、第49条的规定，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》第114条第1款的规定，建议市应急管理局对华建机制砂公司进行40万元的处罚。

来宾市华建混凝土有限公司，公司存在隐患排查不到位、安全监督管理不到位，监管人员履行安全生产职责不到位，出租场所安全管理不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第49条第一款、第二款的规定，对事故发生负有次要责任。依据《安全生产法》第103条第1、2款的规定，建议市应急管理局对来宾市华建混凝土有限公司公司进行10万元的处罚。

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.罗**，华建机制砂公司法人，安全管理不到位、履行安全生产职责不到位，对这起事故的负有管理责任，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

2.蔡**，华建机制砂公司劳务主管，工作安排不周，安全管理不到位、履行安全生产职责不到位，对作业现场安全管理不到位，对工人作业时采取安全保障不到位，对这起事故负有管理责任，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

3.韦**，华建机制砂公司现场主管，履行安全生产职责不到位，对作业现场采取安全措施不力，对这起事故的发生有管理责任，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

4.成**，来宾市华建混凝土有限公司主要负责人，履行安全生产职责不到位，没有对华建机制砂公司安全进行统一协调管理，没有签订专门的安全管理协议；对这起事故的发生有管理责任，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

八、事故防范和整改措施

华建机制砂公司要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任，主要负责人加强安全生产相关法律法规学习。主要负责人认真做好安全生产工作；建立健全工人安全教育培训；及时配全安全生产管理人员；建立档案并加强考核；督促工人作业时要认真遵守各项操作规程和安全管理规定；加强工人危险作业及其他作业时的安全检查和施工作业现场的隐患排查工作；一旦发现工人有违反操作规程、安全管理规定的行为，一定要严肃追责处理，杜绝类似事故的再次发生。

华建机制砂公司要以此事故为戒，组织全公司全员认真学习，吸取事故教训，督促落实企业安全生产主体责任；以本质安全为要求，加强各生产作业现场、作业环节等危险源排查和辨识工作；对暂停的施工作业现场，采取有效措施防止人员违章作业、随意上机；建章立制，加强各类机械设备使用管理，严防各类事故的再次发生。

来宾市华建混凝土有限公司对承租单位要进行安全生产工作统一协调、管理，要定期对承租单位进行安全检查，发现隐患问题要及时督促整改。

来宾市华建机制砂有限公司“12.11”事故调查组

2022年2月9日

桂公网安备 45130202000120号

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号

邮编：546199

